

प्रतिवेद्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
सिविल मूल क्षेत्राधिकार
हस्तांतरित वाद (सिविल) संख्या 82/2022

भसीन इंफोटेक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडयाचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यप्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी

1. इस हस्तांतरित मामले में, जो याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (रिट याचिका संख्या 3790/2022) में दायर एक रिट याचिका को वापस लेने पर पंजीकृत कराई गई, याचिकाकर्ता-कंपनी ने दिनांक 06.11.2013 को तैयार की गई और 03.05.2016 को संशोधित नीति के अनुसार विषयगत भूमि को पट्टाधृति भूमि से निर्वाधृति भूमि में परिवर्तित करने के अपने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी आदेश दिनांकित 24.01.2022 को चुनौती दी है।

2. उच्च न्यायालय में इस प्रकार दायर और इस न्यायालय में स्थानान्तरित की गई रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहतों की मांग की है-

"अ) रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 (अनुलग्नक-11) द्वारा जारी आदेश दिनांकित 21.01.2022 के आक्षेपित आदेश रद्द करते हुए और प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश देते हुए, दिनांक 16.11.2013 एवं 03.05.2016 के सरकारी आक्षेपित आदेशों के लाभों का विस्तार करते हुए दिनांक 16.09.2016 के उत्प्रेषण के आलोक में निःशुल्क भूखंड संख्या एस.एच-3, सूरजपुर साइट-IV अनुदान करने के लिए एक रिट, आक्षेपित आदेश या निर्देश जारी करे।

ब) ऐसा अन्य एवं अग्रिम आदेश परित करना जिसे माननीय न्यायालय वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे।

स) याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका की लागत प्रदान की जाए।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।" **

निगम द्वारा सीधे विभिन्न व्यक्तियों के साथ निष्पादित की जाएगी। बाद में परिसर/प्लॉट के हस्तांतरण पर उस समय निगम के प्रचलित नियमों के अनुसार शुल्क की वसूली की जाएगी।

3.2. ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार आवंटित भूमि का वास्तविक माप 37208 वर्ग मीटर था और इस वास्तविक माप के संदर्भ में 23.08.2006 को याचिकाकर्ता के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था। इस पट्टा विलेख दिनांकित 23.08.2006 के कुछ प्रासंगिक खण्डों को उपयोगी रूप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है-

“3. और पट्टेदार एतद्वारा पट्टेदाता के साथ निम्नानुसार अनुबंध करता है:

(j) यह कि पट्टेदार, बिना पट्टेदाता की लिखित में पूर्व सहमति के हस्तांतरण, उप किरायेदारी, गिरवी, या पट्टे पर दिए गए परिसर या उस पर खड़े भवनों या दोनों में अपना हित नहीं सौंपेगा और इस तरह के प्रत्येक हस्तांतरण, अभिहस्तांकन, त्याग बंधक या उप किरायेदारी या दोनों और अंतरिती या अभिहस्तांकन, इसमें निहित सभी अनुबंधों और शर्तों से बंधे होंगे और इसलिए सभी प्रकार से पट्टेदार किसी भी दशा में संपूर्ण पट्टान्तरित परिसर से कम किसी भी हिस्से के कब्जे को न ही सौंपेगा, त्यागेगा, गिरवी रखेगा, उप किरायेदारी पर देगा, हस्तांतरण करेगा या माप और सीमा के द्वारा उसका उप विभाजन या अन्यथा करेगा।

बशर्ते पट्टेदार द्वारा पट्टान्तरित परिसर या उसके किसी हिस्से के संयुक्त कब्जे या कब्जे के हस्तांतरण को इस खंड के उद्देश्य के लिए उप-किराएदारी पर देना समझा जाएगा।

8.a. आबंटिती को यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 लिमिटेड से भवन स्वीकृत करवाना होगा और विकास कार्य स्वीकृत योजना के अनुसार कराना होगा।

b. एफ 0 ए0 आर 0 और भू आवरण की अनुमति यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 लिमिटेड के नियमों और उप नियमों के अनुसार दी जाएगी, जिसकी भवन योजना पर पूर्व स्वाकृति आबंटिती द्वारा कोई भी निर्माण करने से पहले अपनी लागत पर समझी जाएगी।

c. भूमि "जहां है वहां" के रूप में आवंटित की जाएगी क्योंकि यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 मौजूदा विकास जैसे सड़कों और जल निकासी को छोड़कर किसी भी स्तर पर किसी भी विकास को करने के लिए जम्मेदार नहीं होगा।

d. सभी कार्य आवंटन की तिथि से 05 वर्ष में पूर्ण किये जाएंगे। आगे कोई भी विस्तार

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” **

एम 0 डी0 यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 द्वारा तय की गई शर्तों के अनुसार होगा।

e. आबंटिती को आवंटन की तिथि से पट्टे के किराये का भुगतान करना होगा।

9. आबंटिती को निर्मित हिस्से को अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति को बेचने का अधिकार होगा, इस तरह के पहले हस्तांतरण के लिए यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

10. निगम एवं आबंटिती/विकासकर्ता के बीच किसी विवाद की स्थिति में प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 लिमिटेड का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

11. यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन 60% भू आच्छादन के साथ 1.8 एफ 0 ए 0 आर 0 की अनुमति देने के लिए बोली लगाने वाली कंपनी द्वारा किए गए अनुरोध पर निगम को कोई आपत्ति नहीं होगी।

12. आबंटिती को यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

13. आबंटिती को यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 के आवंटन के सामान्य नियमों और शर्तों का पालन करना होगा और इस तरह की विशिष्ट गतिविधियों को करने के पहले उपयुक्त सरकारी निकायों से इस प्रकार की गतिविधि को करने के लिए कानूनों और अन्य नियमों और विनियमों का पालन भी करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर पूरे प्लॉट या उसके हिस्से का आवंटन रद्द किया जा सकता है, जैसा यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 उचित समझे।

3.3 उपरोक्त आवंटित भू-खण्ड के अलावा, 3297 वर्ग मीटर का एक अन्य आसन्न भूखंड भी याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटित किया गया था और इस अतिरिक्त भूमि के लिए एक और पट्टा विलेख दिनांक 30.03.2009 को निष्पादित किया गया था। उक्त पट्टा विलेख का प्रासंगिक खंड निम्नानुसार पढ़ा जाए-

“3. और पट्टेदार एतद्वारा पट्टेदार के साथ निम्नानुसार अनुबंध करता है:

(j)(a)आबंटिती को निर्मित हिस्से को अपनी पसंद से किसी भी व्यक्ति को बेचने का अधिकार होगा, इस तरह के पहले हस्तांतरण के लिए यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(b)निर्मित परिसर का त्रिपक्षीय पट्टा विलेख यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 लिमिटेड

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” **

द्वारा विकासकर्ता के लिखित अनुरोध पर अंतिम आवंटियों के साथ निष्पादित किया जाएगा।

त्रिपक्षीय पट्टा विलेख में, विकासकर्ता का आवंटिती पट्टेदार होगा, यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 पट्टादाता होगा और विकासकर्ता एक पुष्टिकर्ता पक्ष होगा। यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 भूमि में आनुपातिक अवितरित ब्याज को स्थानानंतरित करेगा, जबकि विकासकर्ता निर्मित स्थान में ब्याज को स्थानानंतरित करेगा।

(c). निर्मित स्थान का पट्टा विलेख तभी निष्पादित किया जाएगा जब निगम उस निर्मित स्थान के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र देगा।

3.4 तत्पश्चात् उक्त दो पट्टा विलेखों वाली भूमि के संपूर्ण भू-खण्ड, अर्थात् 40505 वर्ग मीटर दिनांक 31.03.2009 को याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया था। तदुपरांत दिनांक 08.10.2009 को प्रतिवादी संख्या 2 ने उपरोक्त आवंटित भूमि पर निर्माण के लिए भवन योजना को मंजूरी दी और उसके अनुसार 179017.82 वर्ग मीटर के क्षेत्र में भूमिगत-1, भूमिगत-2, भूमितल, प्रथम तल और द्वितीय तल का काम काम पूरा किया गया जिसके लिए 07.05.2011 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

3.5. संबंधित घटनाओं के क्रम में ऐसा हुआ है कि वर्ष 2013 में प्रतिवादी संख्या-1 ने थीम पार्कों/ मनोरंजन पार्कों को स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए एक नीति तैयार की। उपरोक्त नीति दिनांकित 06.11.2013 में स्टाम्प शुल्क में छूट, राज्य में निर्माण पर कर में छूट सहित शर्तें और प्रोत्साहन निर्धारित किये गए हैं। जो कि कम से कम 300 एकड़ के क्षेत्रफल और कम से कम 500 एकड़ के पूंजी निवेश वाले थीम पार्कों/ मनोरंजन पार्कों हेतु उपलब्ध थी। राज्य में अनिवार्य रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 की कथित नीति, जैसे कि संबंधित सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रमुख सचिवों और अन्य अधिकारियों को दिनांक 16.11.2013 के पत्र में वर्णित है, निम्नानुसार है:-

"विषय :- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क आदि की स्थापना के लिए नीति तय करना।

महोदय, पर्यटन उद्योग राज्य की स्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के अंतर्गत आच्छादित नहीं होती है। इसी क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मनोरंजन पार्क स्थापित एवं

उद्घोषणा

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।" ***

प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को देखते हुए, आवश्यक सोच विचार के बाद थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क आदि की स्थापना के लिए एक नीति निर्धारित की गई है। उपरोक्त नीति इस प्रकार है :-

थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क आदि की स्थापना उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 एवं विभिन्न नियोजन अधिनियमों के अंतर्गत कृषि भूमि उपयोग हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। इसके लिए विभिन्न मण्डलन अधिनियमों के तहत अधिसूचित क्षेत्रों के मास्टर प्लान में प्रस्तावित कृषिभूमि उपयोग में थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क की स्थापना के लिए आवश्यक प्रावधान/ संशोधन किए जाएंगे। थीम पार्कों/ मनोरंजन पार्कों जैसी बड़ी परियोजनाओं में बड़ा प्रारंभिक पूँजी निवेश होता है और लंबी अवधि के बाद ही लाभदायक हो पाता है और ऐसी परियोजनाओं में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग रोजगार पाते हैं इसलिए ऐसी परियोजनाओं को बढ़वा देने के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क आदि बड़ी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित प्रोत्साहनों की अनुमति दी जाती है :-

परियोजना के लिए राज्य/ केन्द्र सरकार अथवा उसके स्वामित्व वाली निगम, परिषद, कम्पनी, संस्था से भूमि क्रय अथवा पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

परियोजना की स्थापना हेतु निर्माण अवधि अथवा 10 वर्ष (जो भी कम हो) हेतु राज्य में आयातित निर्माण वस्तुओं/ सामग्रियों पर कर में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। परियोजना के संचालन की तिथि से 10 साल के लिये मनोरंजन कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

परियोजना के संचालन की तारीख से वर्ष के लिए आनंद कर में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

उपर्युक्त प्रोत्साहन केवल उन्ही थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क परियोजनाओं के लिए स्वीकार्य होंगे जिनका न्यूनतम क्षेत्र 300 एकड़ है और जिनमें न्यूनतम पूँजी निवेश 500 करोड़ रुपये है।

थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क की स्थापना और संचालन निजी क्षेत्र, पीपीपी या किसी प्राधिकरण द्वारा एसपीवी बनाकर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वांछित भूमि के मूल्यांकन, निजी निवेशक के चयन एवं चयन के बाद परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में समस्त निर्णय संबंधित प्राधिकारी/शासकीय निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

द्वारा अपने नियमों के अधीन लिए जाएंगे।

ऐसी योजना में भागीदारी राज्य सरकार के किसी भी सार्वजनिक उपक्रम/ एस पी वी अथवा कम्पनी द्वारा की जा सकती है। यह भागीदारी थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क की परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की लागत के अधिकतम 20% तक सीमित होगी, जो परियोजना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी। संबंधित सरकारी निकाय/ संस्थान/ सार्वजनिक उपक्रम एस पी वी के भागीदार के रूप में अपनी शेयर पूँजी (20 प्रतिशत) पहले भूमि अधिग्रहण पर खर्चा करेगा, ताकि निवेशक को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद ही पूँजी निवेश तय होगा। परियोजना के पूर्ण होने के बाद विनिवेश पूर्व निर्धारित समझौते के अनुसार किया जाएगा।

प्रस्तावित थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क के अंतर्गत समस्त विस्तार, सजावट, भवन एवं गतिविधियाँ आदि एक केन्द्रीय थीम या थीम पर आधारित होगी तथा थीम के आधार पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के थीम पार्क होने चाहिए। थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 एकड़ होगा और ऐसे स्थलों पर स्थापित किया जा सकता है, जहाँ चयनित स्थान के लिए प्रमुख सड़कों (जैसे- राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे आदि) से पहुँच और जल आपूर्ति, जल निकासी, 'ठोस अपशिष्ट निपटान' की सुविधा हो तथा विजली आपूर्ति की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

(क) थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क के तहत थीम पार्क से संबंधित बुनियादी कार्यों के अलावा कन्वेंशन सेंटर, होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, फिल्म स्टूडियो, मल्टीप्लेक्स, सीनियर शॉप, कार्यशाला, कर्मचारियों के लिए आवास आदि जैसी अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा। राज्य के विभिन्न योजना अधिनियमों के तहत अधिसूचित क्षेत्रों के मास्टर प्लान में प्रस्तावित कृषि भूमि उपयोग में थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क की अनुमति सामान्य रूप से देय होगी, जिसके लिए शहरी क्षेत्रों के मास्टर प्लान, मण्डलन नियमों में आवश्यक प्रावधान/संशोधन किये जाएंगे। थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क मास्टर प्लान अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कृषि क्षेत्र में भी स्थापित किया जा सकता है जिसके लिए UPSIDC नियामक प्राधिकरण होगा।

(ख) थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क के अंतर्गत न्यूनतम 75% क्षेत्र में थीम पार्क / मनोरंजन पार्क से संबंधित गतिविधियों की अनुमति होगी, जबकि मिश्रित उपयोग (जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, सामुदायिक एवं सार्वजनिक सुविधाएं आदि) में अधिकतम 25% भाग की अनुमति होगी। पूरे योजना क्षेत्र में थीम पार्क के लिये

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

औसत एफएआर 0.5 है तथा 20% भूमि आच्छादन स्वीकार्य होगा।

(ग) थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क की डी पी आर और एकीकृत विन्यास प्लान संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। परियोजना का आंतरिक एवं बाहरी विकास कार्य स्वयं विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विकासकर्ता द्वारा सरकारी एजेंसी को विकास शुल्क देय नहीं होगा।

6. थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क का क्रियान्वयन पीपीपी/ एसपीवी की प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने की स्थिति में थीम पार्क परियोजना और भवन योजना आदि के विन्यास के अनुमोदन व थीम पार्क, एसपीवी, पीपीपी के निर्माण के व संचालन के लिए आवेदन सरकारी भागीदार की पूर्व-अनुमति से किया जाएगा।

7. थीम पार्क की उक्त नीति पूरे प्रदेश में लागू होगी। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है। अतः उपरोक्त थीम पार्क/ मनोरंजन पार्क की नीति को लागू करने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अधोसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अधीनस्थ विकास प्राधिकरणों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देश जारी किये जाएंगे।

8. माननीय मुख्यमंत्री को उपर्युक्त प्रस्तावित नीति को कार्यान्वित करने के लिए जरूरी निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।"

3.6. उक्त नीति दिनांकित 06.11.2013 को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता ने परियोजना भूमि को पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता देने के लिए प्रतिवादी संख्या-2 से अनुरोध किया, जिसपर UPSIDC के प्रबंध निदेशक ने प्रमुख सचिव (पर्यटन), उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 31.01.2015 को पत्र लिखा जिसमें सिफारिश की गयी कि याचिकाकर्ता की उक्त परियोजना को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और आवश्यक छूट प्रदान की जाए। आगे यह भी कहा गया कि इस विषय पर अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा। अतः इस पर विचार करने के लिए आवश्यक प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। उक्त पत्र दिनांकित 31.01.2015 निम्न प्रकार है :-

"निगम के औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर साइट-4 के प्लॉट नंबर एस एच-2 पर भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 800 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जो ग्रैंड वेनिस के नाम से एक मल्टीप्लेक्स वाणिज्यिक और होटल का निर्माण कर रहा है, जिसे पर्यटन की दृष्टि से बहुत सराहा गया है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।" **

विकासकर्ता कंपनी के अनुरोध पर, 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और रोजगार उपलब्धता तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनकी परियोजना को सुचारु रूप से चलाने हेतु उन्हें छूट देने के लिये, इस स्थान को पर्यटन गंतव्य के रूप में घोषित करने की सिफारिश की जाती है। संभवतः उपरोक्त निर्णय का स्तर राज्य मंत्रिमंडल का होगा, अतः आवश्यक प्रपत्र कैबिनेट नोट के लिए संलग्न किए जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।”

3.6.1. हम 2022 का एआई नं- 156279 अंकित रिकार्ड में रखे गए दस्तावेज़ का संज्ञान ले सकते हैं, जिसे उपर्युक्त पत्र दिनांकित 31.01.2015 का भाग बताया गया है। यह पूर्वोक्त सिफारिशों का स्वीकार्य कारण प्रतीत होता है और निम्नवत है-

“द ग्रैंड वेनिस (ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर) को पर्यटन स्थल घोषित करने के संबंध में।”

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा मैसर्स भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित एक वाणिज्यिक भूखण्ड का निर्माण लगभग 800 करोड़ रुपये के निवेश से किया गया, जिस पर लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रैंड वेनिस पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत सामयिक और सुविधाजनक स्थान है। ग्रैंड वेनिस पर्यटन को विकासकर्ता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह विकसित किया गया है कि इसकी अनूठी वास्तुकला, मनोरंजन और भूगोल तथा समुदाय ही घूमने की जगह होगी। यह ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के निकट सुविधाजनक स्थान पर स्थित है और अपनी विशेष स्थिति के कारण दिल्ली से आगरा जाने वाले पर्यटकों के लिए यह एक उपयुक्त स्थान बन जाएगा। इस परियोजना में सभी आयु वर्ग तथा प्राथमिकताओं के पर्यटकों के लिए कुछ न कुछ रखते हुए शैक्षिक पर्यटन का विशेष ध्यान रखा गया है। विकासकर्ता द्वारा प्रयास किया गया है कि द ग्रैंड वेनिस में प्रसिद्ध इतालनी शहर वेनिस की शान और लालित्य को संवारा जाए। वेनेशियन थीम पर आधारित यह रिमोटनेस हब आश्चर्यजनक संरचनाओं और मूर्तियों के साथ विशेष आकर्षण का केन्द्र सिद्ध होगा। मॉल के अंदर बनाई गयी पानी की नहरों पर गोंडाला की सवारी वेनिस शहर के सुंदर जलमार्गों के साथ चलने वाली परंपरागत गोंडाला प्रेमियों का वास्तविक अनुभव प्रदान करेगी। इसी तरह मैजिक स्काई के माध्यम से पर्यावरण और मौसम और अनोखे वातावरण की झलक देते हुए वर्चुअल आसमान के नीचे चलने का

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

अनुभव प्रदान कराने का प्रयास किया गया है। द ग्रैंड वेनिस में वेनिस की प्रसिद्ध अनूठी विशेषता फाउंटेन डी ट्रेवी, जूलियस सीज़र की मूर्ति, लाइट हाउस, पीसा का टावर और इटली की अन्य कला रूपों को प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही भारतीय सी वर्ल्ड को भी लगभग एक लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है और पर्यटकों की सुविधा के लिए 270 कमरों के साथ पॉंच सितारा डीलक्स शेरटन होटल को भी इस परिसर में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की विरासत और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने के लिए दुकानों की स्थापना हेतु स्थानों की पहचान की गयी है। उपरोक्त विशेषताओं के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने और 500 सौ करोड़ रुपये से अधिक पूँजी निवेश के साथ 5000 लोगों को रोजगार प्रदान करने जैसी परियोजनाओं की पहचान की गयी है। विशेष लाभ जैसे कर छूट अनुदान, इलेक्ट्रिक फ्रैंडली मेट्रो स्टेशन की स्थापना, बिना शुल्क के फ्री होल्ड और उत्तर प्रदेश की विरासत और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा मांग के रूप में घोषित करने जैसे विशेष लाभ दिए जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत-

फ्री होल्ड: प्लॉट निगम द्वारा लीज पर आवंटित किया गया है। विकासकर्ता ने इस भूमि को बिना किसी शुल्क के फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की मांग की है।

कर छूट: मॉल के विकासकर्ता ने इस परियोजना में मनोरंजन कर और जीएसटी से छूट की मांग की, जो होटल, एक्वेरियम, खुदरा आदि पर लागू है।

अनुदान: विकासकर्ता ने इस परियोजना में पर्यटन क्षेत्र में 500.00 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, इसलिए 5% ब्याज अनुदान की मांग की गयी है।

बिजली: विकासकर्ता ने बिना किसी भार के परियोजना में आवश्यक अतिरिक्त पावर प्रदान करने की मांग की है।

मेट्रो स्टेशन: विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित परी चौक मेट्रो को परियोजना स्थल तक विस्तारित करने की मांग की गयी है, जिसकी दूरी केवल 1.5 किमी है।

समय विस्तार शुल्क: डेवलपर ने परियोजना में देरी के कारण यूपीएसआईडीसी द्वारा लिए

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

गए समय विस्तार शुल्क को माफ करने की मांग की है। परियोजना के क्षेत्रीय विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और अधिक संख्या में नौकरी प्रदान करने जैसे लाभों के लिए आदर्श होने के कारण डेवलपर द्वारा की जा रही मांगों को प्रतिग्रहण करने की सिफारिश की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस प्रस्ताव को अवलोकन और अनुमोदन के लिये मंत्रिमंडल समिति के समक्ष रखा जाता है।

3.7 तत्पश्चात् 16.04.2015 को, प्रतिवादी नं०.2 ने याचिकाकर्ता के परियोजना के सम्बन्ध में द्वितीय समापन प्रमाण पत्र जारी किया।

3.8 बाद में, प्रतिवादी नं.1 ने उपर्युक्त नीति दिनांक 06.11.2013 में कुछ परिवर्तन करते हुये एक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.05.2016 निर्गत किया, जिसमें वह विषय आधारित मॉल भी व्यापक योजना में सम्मिलित किया गया था और राज्य में नीति के कार्यान्वयन के लिये यूपीएसआईडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था। हालाँकि अन्य विभिन्न अनुबंध भी प्रदान किये गये थे, जो मूल नीति के अनुबंधों से काफी अलग थे। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.05.2016 के सम्बन्धित तथ्य, जो वर्तमान उद्देश्य के लिये उपयोगी है, इस प्रकार है:—

कार्यालय ज्ञापन

पर्यटन को बढ़ावा देने, निधियों के निवेश को बढ़ाने और थीम पार्क/मनोरंजन पार्क की स्थापना से सम्बन्धित व्यापक योजनाओं के महत्व को यान में रखते हुये, कार्यालय ज्ञापन संख्या— 3150/41-2013-37वाई0/2012 दिनांक 06.11.2013 के माध्यम से थीम पार्क/मनोरंजन पार्क की स्थापना के लिये नीति की घोषणा की गयी है। उपर्युक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए, आगरा में थीम पार्क के कार्यान्वयन के लिए, यूपीएसआईडीसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

2. आगरा में थीम पार्क में आगे की कार्यवाही के लिए नोडल संगठन यूपीएसआईडीसी के पत्र सं०—5257/पीएस एमएस/जेएआईएन/2015 दिनांक 20.05.2015 और होटल एवं रेस्तरां ओनर्स संगठन के पत्र सं० 318-319, एसआईडीसी

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” **

दिनांक 02.12.2015 द्वारा प्रस्तावित संशोधन तथा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिये सम्बन्धित संशोधन के दृष्टिगत उपर्युक्त व्यापक नीति के पैरा नंबर 2 में निम्नलिखित संशोधन किये जा रहे हैं:-

(1) स्टाम्प शुल्क में शत-प्रतिशत रियायत यथावत रखी जायेगी क्योंकि यह परियोजना से सम्बन्धित भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में है जो या तो राज्य/केन्द्र सरकार या निगम, परिषद, कम्पनी से उनके स्वामित्व के अंतर्गत पट्टे पर ली गई है या क्रय की गयी है।

(2) यह शत प्रतिशत रियायत राज्य में आयातित निर्माण सामग्री/वस्तुओं के लिये 10 वर्ष या निर्माण अवधि (जो भी कम हो) के लिये परियोजना के निर्माण और सीपना के उपयोग के लिये प्रदान किया जायेगा।

(3) परियोजना के संचालन की तारीख से 15 वर्षों तक परियोजना के कार्यान्वयन के लिये मनोरंजन कर में शत प्रतिशत रियायत दी जायेगी।

(4) यह शत प्रतिशत रियायत परियोजना के संचालन की तारीख से 15 वर्षों के लिये सुविधाओं में प्रदान की जायेगी।

(5) थीम आधारित मॉल को भी व्यापक योजना में सम्मिलित किया गया है और थीम आधारित मॉल से सम्बन्धित मामले के लिये पैरा संख्या-2 में उल्लिखित न्यूनतम भूमि की 300 एकड़ की परिसीमन के सम्बन्ध में शिथिलता दी गई है। थीम आधारित मॉल से सम्बन्धित मामले में अनुमतियों की सिफारिश करने के लिये पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव के नेतृत्व में एक समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा:

1. पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, अध्यक्ष।
2. प्रधान सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग, सदस्य।
3. प्रधान सचिव/सचिव, आवास और नगर नियोजन विभाग, सदस्य।
4. पर्यटन महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, सदस्य, संयोजक।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम सीमित सदस्य।

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

बी. उपर्युक्त परियोजना के लिए व्यापक नीति के पैरा संख्या 4 में सार्वजनिक उद्यम/एसपीबी या राज्य सरकार की कंपनी की साझेदारी की सीमा को भूमि की अधिकतम लागत के 20 प्रतिशत से बदलकर परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की लागत का न्यूनतम 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

सी. कार्यकारी एजेंसी थीम पार्क की स्थापना के लिए भूमि की लागत का आकलन करते समय पूरे व्यय (भूमि की लागत के साथ) का 1 प्रतिशत शुल्क आरोपित करेगी।

डी. कार्यकारी एजेंसी एस. पी. वी. को भूमि का अधिग्रहण करने के बाद नियमों के अनुसार फ्रीहोल्ड भूमि प्रदान करेगी, जिसेके लिए फ्रीहोल्ड शुल्क नियमों के अनुसार देय होगा।

यह कि यदि उपर्युक्त परियोजना किसी ऐसे सार्वजनिक उद्यम द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो किसी अन्य अधिनियमों से अवतरित हो तो उस स्थिति में उक्त अधिनियम में उल्लिखित संबंधित नियम और शर्तें उक्त परियोजना में लागू होंगी।

3. थीम पार्क/मनोरंजन पार्क की स्थापना के लिए जारी किए गए आधिकारिक आदेश संख्या 3150/41-2013-37/Y0/2012 दिनांक 06.11.2013 को उपरोक्त सीमाओं तक सशोधित माना जाएगा। उपर्युक्त आधिकारिक आदेश में उल्लिखित नियम और शर्तें और अनुबंध पहले की तरह ही रहेंगे।”

3.9. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने, मूल नीति में इस प्रकार किए गए संशोधनों पर ध्यान देने के बाद, एक थीम-आधारित मॉल के रूप में अपनी परियोजना की मान्यता के लिए और उक्त नीति के अंतर्गत लाभों हेतु एक प्रस्ताव रखा।

याची द्वारा इस प्रकार किए गए प्रस्ताव पर उक्त संशोधन ज्ञाप, दिनांक 03.05.2016 के संदर्भ में गठित समिति द्वारा विधिवत विचार किया गया था और याचिकाकर्ता के अनुमोदन के लिए सिफारिशें की गई थीं. तदनुसार, उत्तर प्रदेश के पर्यटन महानिदेशक, लखनऊ द्वारा दिनांक 16.09.2016 को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें समिति की अनुशंसाओं को सूचित किया गया था। दिनांक 16.09.2016 का पत्र/संचार इस प्रकार है:-

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” **

उपरोक्त विषय के बारे में आपको सूचित किया जाता है कि थीम आधारित मॉल के निर्माण के संबंध में, उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यटन प्रभाग, सरकारी आदेश संख्या 56/2016/691/41-2016-337 सा/15 दिनांक 03.05.2016 द्वारा घोषित नीति के अंतर्गत अनुमति अनुदान के लिए गठित समिति ने 23.08.2016 को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव, पर्यटन की अध्यक्षता में आयोजित अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पर विचार किया था।

अनुशंसा बैठक में, समिति द्वारा एक अनुशंसा की गई है कि घोषित नीति के अनुसार थीम-आधारित मॉल के रूप में आपके प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है।”

उपरोक्त पत्र पर कार्यवाही और भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने 12.12.2016, 30.05.2017 और 19.02.2018 को यूपीएसआईडीसी को संबंधित भूमि के लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन के लिए विभिन्न पत्र को संबोधित किए हैं, लेकिन इन सभी पत्रों का कोई फायदा नहीं हुआ।

उपरोक्त घटनाओं की पृष्ठभूमि में, अब इस अदालत में लंबित अन्य रिट याचिका डब्ल्यूपी (सीआरआई) 242/2019 का उल्लेख करना उचित होगा, जो याचिकाकर्ता-कंपनी के निदेशक सतिंदर सिंह भसीन द्वारा दायर की गई है, और जिसमें इस अदालत को वर्तमान रिट याचिका के हस्तांतरण के लिए आदेश पारित किया गया था।

5.1. अनावश्यक विवरणों के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता-कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा मॉल और वाणिज्यिक टॉवर में विभिन्न व्यक्तियों को वाणिज्यिक स्थान आवंटित किए गए थे, लेकिन, समय के साथ, उनके खिलाफ धोखाधड़ी, सुनिश्चित रिटर्न देने में विफलता, परियोजना समय पर पूरी नहीं होने और धन की हेराफेरी और विज्ञापन और अन्य परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग करने का आरोप लगाते हुए अनेक प्राथमिकी दर्ज कराई गईं। उन प्राथमिकियों में आरोप और उनका खंडन वर्तमान उद्देश्य के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है और इसमें विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

5.2. मामले का संबंधित पहलू यह है कि वर्तमान याचिकाकर्ता-कंपनी के निदेशक 2019 डब्ल्यूपी (सीआरएल) संख्या 242 के याचिकाकर्ता ने, इस स्थिति के संदर्भ में कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनेक एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, अन्य बातों के साथ-साथ साथ-साथ, उसके खिलाफ जांच और विचारण के समेकन के लिए कथित

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” **

रिट याचिका में प्रार्थना की गई है। उस रिट याचिका को स्वीकार करते हुए s इस अदालत ने आदेश दिनांक 06.11.2019 द्वारा, प्रार्थना खंड (सी) और एनसीआर में परियोजना ग्रैंड वेनिस से संबंधित एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ता को जमानत की रियायत दी। जमानत के लिए शर्तें निर्धारित करते हुए इस अदालत ने यह भी उम्मीद जताई कि याचिकाकर्ता (वर्तमान याचिकाकर्ता- कंपनी व निदेशक) संबंधित शिकायतकर्ताओं के दावों को निपटाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। एक बार फिर, आदेश दिनांक 24.01.2020 द्वारा, यह स्पष्ट किया गया कि पक्षकार मध्यस्थता प्रक्रिया द्वारा परस्पर विवादों के समाधान के लिए दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता केंद्र जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तत्पश्चात् 20 अगस्त 2020 के आदेश में, याचिकाकर्ता के पक्ष में आवश्यक समझौते /उप पट्टे के निष्पादन की सुविधा के साथ-साथ पेशकश करने के लिए उक्त याचिकाकर्ता की इच्छा दर्ज की गई।

5.3. तत्पश्चात् उक्त याचिकाकर्ता को दी गई जमानत को रद्द करने के लिए रिट याचिका 242/2019 में आवेदन (IA 124952/2021) इस आधार पर दायर किया गया कि वह बिल्डर,यूनिट खरीददरों और यूपीएसआईडीए के बीच त्रिपक्षीय समझौते के निष्पादन की सुविधा नहीं दे रहा था। उक्त आवेदन पर दौरान, इस उक्त आवेदन पर विचार के दौरान, इस अदालत ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर ध्यान दिया कि याची के उस अंदेजे जो कि इस प्रार्थना पत्र को दाखिल करने का आधार बना, को उपयोगकर्ता के प्रश्नगत भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को विशेष रूप से जब संबंधित समिति ने पहले ही इसकी सिफारिश की थी, को उत्तर प्रदेश राज्य को आमंत्रित कर निर्णीत कर दूर किया जा सकता है। इस प्रकार किए गए प्रस्तुतीकरण और परिस्थितियों के समूह को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत ने यह कहते हुए कि जमानत रद्द करने के लिए प्रार्थना पर विचार करने का कोई कारण नहीं था, संबंधित विभाग के सचिव को लंबित प्रस्ताव पर तेजी से फैसला लेने और इस संबंध में उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए।इस अदालत द्वारा 20.10.2021 को इस प्रकार पारित आदेश का उपयुक्त हिस्सा इस प्रकार है:

"यह प्रार्थना पत्र (आई ए संख्या 124952/2021)इस अदालत द्वारा दिनांक 6.11.2019 के आदेश द्वारा जमानत को रद्द करने के लिए दायर किया गया है। प्रार्थियों की शिकायत है कि बिल्डर (सतिंद्र सिंह भसीन) बिल्डर, यूनिट खरीदारों और यूपीएसआईडीए के बीच त्रिपक्षीय समझौता निष्पादन को सुगम नहीं बना रहा है। हमारी राय में यह जमानत रद्द करने की प्रार्थना पर विचार किए जाने का आधार नहीं

उद्घोषणा

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।" ***

हो सकता है।

दूसरी ओर बिल्डर (सतिंदर सिंह भसीन) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम दीवान तर्क करते हैं कि प्रार्थियों के द्वारा व्यक्त की गई आशंका है कि संपत्ति(ग्रांड वेनिस) जिसमें प्रार्थियों ने निवेश किया है और जिसका कुछ हिस्सा आयुक्त मेरठ संभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ध्वस्त किया जाना संभावित है का निवारण विचाराधीन भूमि के उपयोगकर्ता को फ्री होल्ड के रूप में परिवर्तित करने के लिए बिल्डर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर राज्य से कहकर किया जा सकता है। यह कि संबंधित समिति द्वारा इस प्रस्ताव को अनुकूल रूप अनुशंसित किया गया है और राज्य सरकार को अब निर्बाध धृति भूमि के रूप में संपरिवर्तन की योजना का लाभ उठाने के लिए बिल्डर द्वारा देय राशि की गणना करने की आवश्यकता है।

इस तर्क के आलोक में हम उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित विभाग के सचिव को निर्देश देते हैं कि वह विचाराधीन भूमि को निर्बाध धृति भूमि के रूप में सम परिवर्तित करने के लिए पहले से ही प्रस्तुत प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लें और इस संबंध में सुनवाई की अगली तारीख से पहले उनकी ओर से उचित रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि बिल्डर द्वारा किसी अन्य औपचारिकता का पालन किया जाना है तो बिल्डर से ऐसा करने के लिए कहा जा सकता है और यदि कानूनन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता उस स्थिति को संबंधित प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय में इस संबंध में कारण रिकॉर्ड करते हुए पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए। राज्य को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए हम इन मामलों की सुनवाई 23.11.2021 तक स्थगित करते हैं जब बिल्डर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और उसकी ओर से दिए गए तर्क पर उचित आदेश पारित किया जाएगा।

xxx

xxxx

xxxxxxx

xxxx

5.4. दिनांक 13.12.2021 को इस न्यायालय ने एक बार फिर संबंधित विभाग के सचिव को विषयगत भूमि को निर्बाध धृति के रूप में सम परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए कहा जैसा कि दिनांक 20.10.2021 के आदेश में कहा गया था।

6. इस न्यायालय के ऊपर संदर्भित आदेशों में जारी किए गए निर्देश के अनुक्रम में प्रतिवादी संख्या (1) ने विषय गत भूमि के निर्बाध धृति के रूप में समपरिवर्तन के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना से संबंधित मामले पर विचार किया और आक्षेपित आदेश दिनांक 24.01.2022 के माध्यम से उक्त नीति और उसमें दी गई शर्तों के तहत विषयक भूमि को पट्टा धृति से निर्बाध धृति में समपरिवर्तित करने के लिए याचिकाकर्ता के प्रस्ताव व प्रार्थना को स्वीकार करने से

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

इंकार कर दिया।

6.1 दिनांक 24.01.2022 के अक्षेपित आदेश में यह तर्क दिया गया था कि यह नीति वर्ष 2013 में पहली बार अस्तित्व में आई थी और वर्ष 2016 में थीम आधारित मॉल शामिल किए गए थे जबकि विषयक भूमि का आवंटन 05.08.2006 को किया गया था; विषयक भूमि पट्टा विलेख के अंतर्गत 90 वर्ष की अवधि हेतु दी गई थी और 07.05.2011 को आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था इस प्रकार डेवलपर्स और खरीदारों को पट्टे पर ली जा रही भूमि के बारे में पता था और उन शर्तों के अनुसार निवेश किया गया था इसके अलावा भूखंड की योजना और निर्माण प्रश्न पत्र नीति के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।

6.2 इसी क्रम में यह भी तर्क दिया गया था कि संशोधित नीति के प्रासंगिक खंडों में यथा अपेक्षित किसी भी राज्य सरकार /पीएसयू /एसपीवी की कोई भागीदारी नहीं थी; नियमानुसार निष्पादन करने वाली एजेंसी द्वारा अधिग्रहण के बाद भूमि को निर्बाध धृति तभी बनाया जा सकता है जब राज्य सरकार के किसी पीएसयू /एसपीवी की न्यूनतम 20% भागीदारी हो। यह भी देखा गया है कि आवंटन की शर्तों के अनुसार नियामक प्राधिकरण की शर्तें लागू होगी और प्रतिवाद संख्या 2 की मौजूदा नीतियों में विकसित भूमि को निर्बाध धृति बनाने का कोई प्रावधान नहीं था।

6.3 याचिकाकर्ता की इस तर्क को खारिज करते हुए की थीम पार्क /मनोरंजन पार्क किसी भी निजी क्षेत्र पीपीपी या एसपीवी बनाने वाले किसी प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया जा सकता है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसका मूल्यांकन, चयन एवं कार्यान्वयन संबंधित प्राधिकरण के अपने नियमों के तहत निर्णय आधीन है; और चूंकि भूमि को निर्बाध धृति बनाने के लिए संबंधित प्राधिकरण की कोई नीति नहीं थी इसलिए यह अनुरोध अस्वीकार करने योग्य था।

6.4 इस अन्य तर्क के संबंध में की प्रतिवादी संख्या 2 को द्विपक्षीय उप-पट्टे के निष्पादन की अनुमति देनी चाहिए यदि पट्टा विलेख दिनांक 23.8.06 में त्रिपक्षीय पट्टे की किसी भी शर्त के अभाव में भूमि को फ्री होल्ड नहीं बनाया गया था, यह पाया गया कि यद्यपि उक्त पट्टा विलेख में स्पष्ट रूप से त्रिपक्षीय उप पट्टा के निष्पादन का उल्लेख नहीं था, परंतु आवंटन पत्र ने ऐसा किया और उक्त पट्टा विलेख के बिंदु संख्या 13 में भी यह स्पष्ट किया गया है अवंटतियों को आवंटन के सामान्य नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। इसके अलावा यह भी माना गया कि अन्य पट्टा विलेख दिनांक 30.03.09 में स्पष्ट रूप से इस तरह की स्थिति का उल्लेख किया गया था और 40505 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल के लिए भूमि के दोनों खंडों का एकीकृत मानचित्र

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

08.10.2009 को अनुमोदित किया गया था। यह भी माना गया कि चूंकि त्रिपक्षीय उप पट्टे के निष्पादन का प्रश्न उच्च न्यायालय के विचाराधीन था इसलिए इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं था।

6.5 आक्षेपित आदेश दिनांक 24.01.2022 के प्रासंगिक गद्यांशो को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:-

“(1) श्री एसएस भसीन द्वारा प्रस्तुत अनुरोध बिंदु संख्या 1 के क्रम में यह अवगत कराना है कि वाणिज्यिक, मल्टीप्लेक्स, होटल शॉपिंग आदि के लिए भूखंड का आवंटन दिनांक 05.08.2006 को एवं नक्शा दिनांक 08.10.2009 एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 07.05.2011 को निर्गत किया गया। आवंटन पत्र/ पट्टा विलेख में भी भूमि 90 वर्ष की पट्टा धृति पर है यह स्पष्टतः उल्लिखित है यह भी विदित है कि उक्त परियोजना में सृजित स्थान को विभिन्न व्यक्तियों और संस्थानों के पक्ष में बुक कर लिया गया है बुकिंग के समय डेवलपर्स और खरीददार निश्चित रूप से जानते थे कि उक्त भूमि पट्टा धृति प्रकृति की है और निवेश उपरोक्त आधार पर निवेशकों द्वारा किया गया होगा। चूंकि पर्यटन विभाग की नीति पहली बार 2013 में अस्तित्व में आई और थीम बेस्ट मॉल को सन 2016 में इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार बिंदु संख्या एक में प्रस्तुत तर्क न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

श्री एस 0 एस 0 भसीन द्वारा बिंदु संख्या 2 में व्यक्त अनुरोध के जवाब में, सभी तथ्यों और जारी किए गए शासनादेश दिनांकित 06.11.2013 एवं 03.05.2016 को पर्यटन विभाग द्वारा जारी शासनादेश एवं समस्त तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया गया कि पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नवम्बर 2013 में जारी शासनादेश एवं समस्त प्रावधान के संशोधन दिनांकित 03.05.2016 केवल दिनांक 06.11.2013 से प्रभावी हैं। जैसा कि इन प्रावधानों में वर्णित है, थीम पार्क/मनोरंजन पार्क/थीम आधारित माल के निर्माण एवं संचालन हेतु परियोजनाओं हेतु भूमि का निर्धारण, निवेशक का चयन, ले-आउट योजना का अनुमोदन, बिल्डिंग प्लान आदि का अनुमोदन आदेश में उल्लिखित मानकों का आधार पर सरकारी भागीदार द्वारा अनुमोदित किया जाना है, जिससे यह साफ है कि वर्ष 2013 से पहले परियोजना के पूर्ण होने या आंशिक रूप से पूर्ण होने से आदेशों के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे बल्कि, इन प्रावधानों को राज्य में ऐसी नई योजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” **

लिए लागू किया गया है। प्रश्नगत मामले में, प्रस्तावित भवन मानचित्र को यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 ए 0 द्वारा 08.10.2009 को तत्समय लागू मानदंडों के अनुसार अनुमोदित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उपर्युक्त अनुमोदित मानचित्र के अनुसार, निर्माण के आधार पर, यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 ए 0 द्वारा 07.05.2011 को 179017 वर्ग मीटर के वाणिज्यिक क्षेत्र के संबंध में पहला आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आगे किये गए निर्माण के आधार पर, यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 ए 0 द्वारा 16.04.2015 को दूसरा आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। दिनांक 03.05.2016 को थीम आधारित माल को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। इससे यह साफ है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्नगत प्लॉट में योजना और निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा थीम पार्क/मनोरंजन पार्क/थीम आधारित माल में स्थापना के लिए जारी उपरोक्त संदर्भित आदेशों के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं किया गया है। अतः उक्त आदेशों के प्रावधान विचाराधीन भूखण्ड पर प्रभावी नहीं है।

विचाराधीन मामले में परियोजना को निजी निवेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया गया है और परियोजना में किसी राज्य सरकार के पी0 एस 0 यू0/एस 0 पी0 वी0 या कंपनी की कोई भागीदारी नहीं है। उपरोक्त पैरा- d के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/एस 0 पी0 वी0 की न्यूनतम 20% भागीदारी होने पर ही भूमि को निर्वाद्धृति के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। शासनादेश दिनांकित 03.05.2016 के पैरा- g से यह भी साफ है कि परियोजना से संबंधित अधिनियम एवं प्राधिकरण की शर्तों को लागू माना जाएगा। प्रश्नगत भूखण्ड सूरजपुर साइट-IV में स्थित है जो यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 ए 0 के अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्र में स्थित है जिसका नियमन केवल यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 ए 0 के नियमों द्वारा किया जाता है। यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 ए 0 की वर्तमान नीतियों में विकसित भूखण्ड को केवल पट्टे पर देने का प्रावधान है, निर्वाद्धृति का कोई प्रावधान नहीं है। इस संदर्भ में, प्रश्नगत भूमि के निर्वाद्धृति के बारे में याचिकाकर्ता का अनुरोध पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों के अंतर्गत नहीं आता है। दिनांक 19.11.2021 के कार्यालय आदेश संख्या- 6009/77-4-21-77 यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0/18 पैरा

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

12 में इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

याचिकाकर्ता से अनुरोध किया गया है कि वह दिनांक 21.01.2022 के अपने अभ्यावेदन के माध्यम से इसे पैरा-4 के साथ जोड़कर दिनांक 06.11.2013 के शासनादेश के पैरा-3 में उल्लिखित प्रावधानों को पढ़ें। शासनादेश दिनांकित 06.11.2013 के पैरा-3 में निम्न उल्लिखित है - थीम पार्क/मनोरंजन पार्क की स्थापना एवं संचालन निजी क्षेत्र, पी0 पी0 पी0 या किसी प्राधिकरण द्वारा एक ए0 पी0 वी0 बना कर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, वांछित भूमि के निर्धारण, निजी निवेशक के चयन एवं चयन के पश्चात परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी समस्त निर्णय संबंधित प्राधिकारी/शासकीय निकाय/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा अपने नियमों के अधीन लिए जायेंगे।

पैरा-3 में यह साफ है कि थीम पार्क/मनोरंजन पार्क की स्थापना एवं संचालन एवं परियोजना क्रियान्वयन संबंधी समस्त निर्णय संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपने नियमों के अधीन लिए जायेंगे। चूंकि निर्वाहधृति के लिए प्राधिकरण की कोई नीति नहीं है, इसलिए अनुरोध स्वीकार्य नहीं है।

श्री एस0 एस0 भसीन द्वारा बिंदु 4 में उल्लिखित/रिपोर्ट किये गए तथ्यों के संदर्भ में पत्रावली का परिशीलन किया गया और यह पाया गया कि 23.08.2006 को निष्पादित पट्टा विलेख में त्रिपक्षीय उप-पट्टा विलेख का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन या उल्लेख नहीं है, लेकिन दिनांक 05.08.2006 के आवंटन पत्र के पैरा-10(b) में स्पष्ट रूप से त्रिपक्षीय उप-पट्टा निष्पादित करने का उल्लेख है।

10(b). निर्मित परिसर का त्रिपक्षीय पट्टा विलेख यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 लिमिटेड द्वारा विकासकर्ता के लेखन में अनुरोध पर विकासकर्ता के अंतिम आबंटिती के साथ निष्पादित किया जाएगा। त्रिपक्षीय पट्टा विलेख में विकासकर्ता का आबंटिती पट्टेदार होगा, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 लि0 पट्टाकर्ता होगा और विकासकर्ता एक पुष्टिकर्ता पक्ष होगा। यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 भूमि में आनुपातिक अवितरित हित का अंतरण करेगा, जबकि विकासकर्ता निर्माण स्थान में हित का अंतरण करेगा। उपरोक्त के अलावा, 23.08.2006 को निष्पादित पट्टा विलेख के पैरा-13 (पृष्ठ 13) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आवंटन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा:

13. आबंटिती को यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के आवंटन के सामान्य नियमों और

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

शर्तों का पालन करना होगा और इस तरह की विशिष्ट गतिविधियों को करने के पहले उपयुक्त सरकारी निकायों से इस प्रकार की गतिविधि को करने के लिए कानूनों और अन्य नियमों और विनियमों का पालन भी करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर पूरे प्लॉट या उसके हिस्से का आवंटन रद्द किया जा सकता है, जैसा यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 उचित समझे।

इसलिए यह कहना वैद्य नहीं है कि त्रिपक्षीय उपपट्टे विलेख नियम उनपर लागू होना नहीं है। इसके अलावा 30 मार्च, 2009 को निष्पादित पट्टा विलेख में त्रिपक्षीय उप पट्टा विलेख निष्पादन का उल्लेख है। चूँकि दिनांक 23.08.2006 को निष्पादित पट्टा विलेख में उल्लिखित क्षेत्र 37208.00 वर्ग मीटर है

और दिनांक 30.03.2009 को निष्पादित पट्टा विलेख में उल्लिखित क्षेत्र 3297.00 वर्ग मीटर है इसलिए दिनांक 08.10.2009 को 40505.00 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र का एकीकृत मानचित्र अनुमोदित किया गया है। इसलिए उपरोक्त परिस्थितियों में त्रिपक्षीय उपपट्टा विलेख का निष्पादन प्राधिकरण के नियमों के अंतर्गत कार्यान्वयन न्यायोचित है। क्या वर्तमान में त्रिपक्षीय उपपट्टा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए या नहीं? उपरोक्त के संबंध में रिट याचिका संख्या 1821/2021 माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष लंबित, जिसके कारण प्राधिकरण को दिनांक 11.10.2021 को वाद संख्या में माननीय ए.सी.जे. (एस.डी.) गौतमबुद्ध नगर द्वारा जारी स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। चूँकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर कोई अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार, यह स्पष्ट है कि पट्टाधृति प्लॉट संख्या एस.एच.- तीन, औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर साइट-4 में श्री एस.एस. भसीन द्वारा अनुरोध किया गया था कि शासनादेश के अनुसार भसीन की भूमि को फ्री होल्ड कीयी जाए। पर्यटन विभाग की शर्तों के तहत वर्ष 2013 और 2016 के लिए आवंटन पत्र और पट्टा विलेख और अनुपालन न करने के कारण न्याय विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी राय के आलोक में अतीत, वैद्यता की कमी और इसमें उल्लिखित प्रावधानों के द्वारा जारी पर्यटन विभाग शासनादेश दिनांक 06.11.2013 एवं 03.05.2016 के संबंध में फ्री होल्ड नीति नहीं है। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भूमि का इस दृष्टिकोण से शासनादेश दिनांक 06.11.2016 और 03.05.2016 के प्रावधान प्लॉट नम्बर एस.एच.-3, इंडस्ट्रियल एरिया, सूरजपुर साइट- 4, जिला गौतमबुद्ध नगर का फ्री होल्ड होना वैद्य नहीं है।

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

अतः उपरोक्त प्रकरण में भूखण्ड सं० एस एच – 03, औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर साइट -4, अवटति कंपनी के निर्देशक भी एस एस भसीन, मेसर्स भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक आवेदन, एक प्रत्यवंदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिनांक 21/01/2022 दिनांकित 13/12/2021 को आदेश के अनुपालन में इसका निपटान उपरोक्त रूप से किया जाता है।

7. जैसा कि देखा गया है, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश दिनांकित 24/01/2022 से पीडित होकर उच्च न्यायालय में वर्तमान रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय में इस रिट याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान, इस अदालत के समक्ष लंबित रिट याचिका (सी आर एल) 242, वर्ष 2019, 2021 की आई ए संख्या 99514 का डब्ल्यू पी (सी आर एल) 2019 का 242 इससे पहले लंबित है। न्यायालय के मामले का परीक्षण कर, आदेश दिनांक 28/07/2022 द्वारा डब्ल्यू पी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट पेटिशन संख्या 3790 वर्ष 2022 को न्याय के हित में इस न्यायालय से वापिस ले लिया गया। इस अदालत में रिट याचिका वापस लेने के आदेश दिनांक 28/07/2022 का संबंधित अंश इस प्रकार है:-

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को कुछ समय तक सुनने के बाद, हमारी राय में, पक्षकारों के साथ संतोष- जनक न्याय करने के लिए, इस अदालत में लंबित रिट याचिका (सी आर एल) संख्या 242 वर्ष 2019 के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका संख्या 3790/2022 में उठाए मुद्दों पर सुनवाई करना उचित हो सकता है।

तदनुसार, हम रिट याचिका संख्या 3790/2022 को वापस लेने का निर्देश देते हैं। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है और रिट याचिका (सी आर एल) संख्या 242/ 2019 के साथ सुनी जानी है।

इस अदालत के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह सुनिश्चित करना है कि रिट याचिका के कागजात उपलब्ध कराएं जाएं और यदि आवश्यक हो तो उच्च न्यायालय से विशेष संदेशवाहक द्वारा दस्तावेज को आगे बढ़ाने का अनुरोध करते हुए रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 242/2019 के साथ सुनवाई की तारीख को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। इस आवेदन को मुख्य वस्तु विषय के साथ 22 अगस्त, 2022 को सूचीबद्ध करें।

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

8. इसलिए और 28/07/2022 के पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता- कंपनी द्वारा रिट याचिका प्रत्यारित की गई। और साथ में विचार के लिए रखी गई है मुख्य मामला, डब्ल्यू पी (सी आर एल) 2019 की संख्या 242. 07/09/2022 के बाद, हमने उसे उचित पाया। संबंधित मामलों में बचे हुए मुद्दों पर विचार करने से पहले हस्तांतरित मामलों पर विचार करना उचित है। तदनुसार, पार्टियों को उनके प्रस्तावित प्रस्तुतियों पर उपयुक्त दस्तावेजों और संक्षिप्त नोट्स की अनुवादित प्रतियों के साथ अभिलेखों को पूरा करने के लिए समय दिया गया।

8.1 अभिलेख पूरा होने के बाद, हमने श्री श्याम दीवान, "याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री के. एम. नटराज, प्रतिवादी न. 1 के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जनरल, और श्री ए एन एस नाडकर्णी, इस हस्तांतरित मामले संबंध में प्रतिवादी न. 2 के विद्वान अधिवक्ता टीसी (सी) वर्ष 2022, 82 को सुना।

9. इस स्थान पर यह इंगित किया जा सकता है कि दो प्रार्थना पत्र अपरीधी प्रकीर्ण सं. नं- 2021 का 99512 और 2021 का 99514 प्रस्तुत याची कम्पनी निदेशक द्वारा रिट पेटीशन सं- 2019 का 242 में उत्तर प्रदेश UPSIDC के विरुद्ध दाखिल किये गये हैं। कि संबंधित प्रत्यर्थी को यह निर्देशित किया जाए कि संबंधित भूमि को पट्टा धृति से मुक्त करके फ्री होल्ड किया जाए और UPSIDC को यह भी निर्देशित किया जाए कि वह उप पट्टा विलेख, जो कि प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा निष्पादित है, में हस्तक्षेप न किया जाए कि वो इस परियोजना के निर्मित हिस्से को ग्राही (allottee) को हस्तांतरित कर सके। अन्यथा UPSIDC को यह निर्देशित किया जाए कि वो एक त्रिपक्षीय उप पट्टा समझौते में निर्मित हिस्से को ग्राही व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जा सके, में शामिल हो जाए।

9.1 उपयुक्त आवेदनों, 2021 की सीआरएल एमपी सं०- 99512 और 2021 की सीआरएल सं०- 99514 के संबंध में, हम यह देखना उचित समझते हैं कि जहाँ तक 2019 की डब्लूपी (सीआरएल) सं०- 242 शामिल होने के लिए और पट्टा विलेख या त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के कार्यान्वयन के संबंध में UPSIDC को निर्देश देने के लिए प्रार्थना का संबंध है, यह सीधे इस हस्तांतरित मामला 2022 की टीसी(सी) सं०- 82 का विषय नहीं है, हम उन पहलुओं को उचित स्तर पर उचित कार्यवाही के लिए खुला रखना चाहेंगे। हालांकि यह देखा जा सकता है कि सीआरएल एमपी सं०- 99514/2021 में पहली प्रार्थना, जिसमें पट्टे की जमीन को फ्री होल्ड भूमि में परिवर्तित करने के लिए निर्देश देने की माँग की गयी है इस बाबत निसंदेह रूप से

उद्घोषणा

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।" ***

राहत का दावा किया गया है और इस निर्णय द्वारा आच्छादित होगी। अभिलेखों के प्रकाश में निश्चित रूप से आवेदनों के साथ दाखिल किए गए कुछ दस्तावेजों को सोच विचार पर रखा है, विशेष रूप से पट्टे से मुक्त भूमि में भूमि के परिवर्तन के लिये याचिकाकर्ता द्वारा UPSIDC को भेजे गये प्रपत्र एवं पत्र व्यवहार।

10. दिनांक 24.01.2022 को रद्द अक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा विषय भूमि पर शुरू की गई परियोजना से संबंधित पृष्ठभूमि की विशेषताओं का उल्लेख किया है और याचिकाकर्ता के अधिकारों पर जोर दिया है कि वह राज्य सरकार की कथित नीति से होने वाले लाभों को प्राप्त करें, जिसमें पट्टा धृति से मुक्त भूमि (फ्री होल्ड) में परिवर्तन भी शामिल है।

10.1) भूमि के दो मिले हुए टुकड़ों के बारे में पृष्ठभूमि तथ्यों के संदर्भ में, 40505 वर्ग कि.मी. उपरोक्त दो अलग-अलग पट्टा विलेखों, दिनांक 23.08.2006 और दिनांक 30.03.2009, के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत दिया गया है याचिकाकर्ता ने विषय भूमि के एक हिस्से पर एक संयुक्त परियोजना, अर्थात् दिनांक 21.08.2006 के पट्टा विलेख के अंतर्गत पट्टे पर दिए गए हिस्से को ग्रैंड वेनिस मॉल के नाम जिसमें अनेक उच्च स्तरीय ब्रांड बनाई हैं यह भी प्रस्तुत किया गया है कि परियोजना 2016 के मध्य से परिचालित हैं क्योंकि अविवादित कब्जा पहले ही 301 खरीदारों द्वारा ले लिया गया है और 220 आवंटियों में से जिनका याचिकाकर्ता के साथ विवाद है, 97 का निपटारा कर दिया गया है और खाली इकाइयाँ बचे हुए खरीदारों/ निवेशकों के कब्जे का इंतजार कर रही हैं।

10.2) 24.01.2022 दिनांकित आक्षेपित आदेश की आलोचना करते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जोरदार तर्क दिया गया है अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, औद्योगिक विकास खंड-4, उत्तर प्रदेश द्वारा इस प्रकार पारित आदेश में कोई योग्यता / बल नहीं है और यह प्रतिवादी द्वारा पहले लिए गए रुख के विरोध में है और इसलिए गंभीर दुर्बलता से ग्रस्त है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

10.3 राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई नीति में कहीं शर्तों के संदर्भ में, यह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उक्त नीति के खंड 3 में ये कहा गया है कि थीम पार्क / मनोरंजन पार्क की स्थापना और संचालन निजी क्षेत्र, पीपीवी या किसी भी अधिकार द्वारा एसपीवी बनाकर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, वांछित भूमि के आकलन, निजी निवेशक का चयन और चयन के बाद परियोजना के

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

कार्यान्वयन के बारे में भी सभी निर्णय संबंधित अधिकार / सरकारी निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम द्वारा अपने नियमों के अंतर्गत लिए जाएंगे। इसलिए प्रश्नगत सदर्थित/मॉल, जो एक थीम आधारित मॉल है, आने वाले लाभों का हकदार है। पट्टा धृति से फ्री होल्ड में भूमि के रूपांतरण के लिए उक्त नीति से अनुशंसा पत्र दिनांक 31.01.2015 द्वारा जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग UPSIDC की इस प्रश्नगत परियोजना को पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में मान्यता दी जाए।

10.4 याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे 03.05.2016 दिनांकित ज्ञापन द्वारा कथित नीति के संशोधन का उल्लेख किया है, और इसके खण्ड 5 पर विशिष्ट जोर देते हुए, तर्क दिया है कि थीम आधारित मॉल को भी न्यूनतम 300 एकड़ क्षेत्र की रियायत के साथ इस नीति में शामिल किया गया है। आगे धारा 5(d) पर जोर देते हुए, जो यह बाध्य करता है कि कार्यकारी एजेन्सी नियमों के अनुसार भूमि का अधिग्रहण करने के बाद एस. पी. वी. को निर्वादधृति भूमि प्रदान करेगी जिसके लिए 'नियमों के अनुसार निर्वादधृति शुल्क देय होगा', यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता विषयगत/प्रश्नगत भूमि को पट्टाधृति से निर्वादधृति में परिवर्तित कराने के लाभ का हकदार है।

10.5 अतः यह तर्क दिया गया है कि प्रश्नगत नीति के अंतर्गत, जैसा कि संशोधित किया गया है, होने वाले लाभों के लिये याचिकाकर्ता की पार्रता और हकदारी को ध्यान में रखते हुए, संशोधित नीति के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार, प्रश्नगत प्लॉट पर स्थित परियोजना को थीम आधारित मॉल के रूप में मान्यता देते हुए और यह भी मान्यता देते हुए कि याचिकाकर्ता दिनांक 03.05.2016 के ज्ञापन से होने वाले लाभों का अधिकारी होगा, उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन महानिदेशक द्वारा अनुमोदन/पात्रता पत्र दिनांकित 16.09.2016 सही ढंग से जारी किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि संशोधित नीति और प्रश्नगत परियोजना को थीम आधारित मॉल के रूप में मान्यता दिये जाने के कारण के संदर्भ में भी, याचिकाकर्ता संबन्धित भूमि को पट्टाधृति भूमि से निर्वादधृति भूमि में परिवर्तन कराने का हकदार है तथा याचिकाकर्ता के इस अधिकार को नकारना आक्षेपित आदेश दिनांकित 24.01.2022 के अंतर्गत अस्वीकृत किये जाने योग्य है। याची की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मुद्दे का समाधान न केवल खरीददारों के निवेश में मूल्यवृद्धि करेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा; राज्य और केन्द्र सरकार के लिए राजस्व; और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के मनोरंजन के अवसर पैदा होंगे। इसके आगे

उद्घोषणा

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।" ***

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि निर्वादधृति भूमि की गैर-अनुदान से माल में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अपेक्षित विदेशी निवेश में गिरावट आएगी और भारतीय निवेशक पट्टा विलेखों को निष्पादित करने से इंकार कर देंगे।

प्रस्तुतियों और प्रार्थनाओं के दूसरे अंग में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याची को निवेशकों के साथ द्विपक्षीय समझौते में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि पट्टा विलेख दिनांक 23.08.2006 के खण्ड 9, आबंटिती को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को भूमि के निर्मित हिस्से को बेचने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है और यदि उपरोक्त पट्टा विलेख के खण्ड 3 के संदर्भ में थोड़ी भी आवश्यकता है तो यह भूमि के एक हिस्से के हस्तांतरण के संबंध में भी है, जो स्थिति वर्तमान परिदृश्य में नहीं है। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक सिविल सूट से संबंधित तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है जिसमें अपर सिविल जज(एस 0 डि0), गौतमबुद्धनगर ने दिनांक 11.10.2021 के आदेश द्वारा, प्रतिवादी संख्या 2 को उपरोक्त पट्टा विलेख के खण्ड 3(e),(i),(j) और 5 को लागू करने से रोका था और इसलिए यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता-कंपनी द्विपक्षीय समझौता करने के अधिकारों की सीमा में है। यह भी इंगित किया गया है कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा उक्त आदेश दिनांक 11.10.2021 पर एक पक्षीय स्थगन आदेश दिया गया, विचारण न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम राहत को जारी रखते हुए जिसे याचिकाकर्ता द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर करने के बाद इस न्यायालय द्वारा रद्द किया गया।

10.7.1 याची के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पट्टेदारी संरचना में पट्टेदारों के साथ त्रिपक्षीय उप-पट्टा समझौते में प्रवेश करने की व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला है; और प्रस्तुत किया है कि निर्मित स्थान को उप-पट्टा पर देने के लिए किसी भी त्रिपक्षीय पट्टा विलेख की आवश्यकता नहीं है; कि पट्टा विलेख दिनांक 23.08.2006 का खण्ड 3(j) निर्मित हिस्से के हस्तांतरण के लिए अनुपयुक्त है; और यह कि कथित पट्टे की धारा 9 के तहत अधिकारपूर्ण है, के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

11. इसके विपरीत विद्वान ए 0 एस 0 जी 0 और यू 0 पी 0 एस 0 आई 0 डी 0 सी 0 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का विधिवत समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं के संदर्भ में कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी करने का कोई मामला नहीं बनता है।

11.1. याची के मामले का खण्डन करते हुए प्रतिवादी की ओर से यह तक प्रस्तुत किया है कि

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

संशोधित नीति चार प्राथमिक कारणों से याची पर लागू नहीं होगी। पहला, पट्टा विलेख के अनुसार विषयगत भूमि याचिकाकर्ता को पट्टे पर दी गई है, जिसमें पट्टा अवधि 90 वर्ष है। दूसरा, यह है कि राज्य सरकार/पी0 एस 0 यू0/सरकारी कंपनी के साथ साझेदारी होनी चाहिए, जिनकी न्यूनतम 20% हिस्सेदारी/निवेश होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार या पी0 एस 0 यू0 या सरकारी कंपनी का प्रश्रुत परियोजना में ऐसा कोई निवेश नहीं है। तीसरा, नीति 0.5 के औसत फ्लोर एरिया के अनुपात वाली परियोजना पर लागू होती है जबकि विषयगत परियोजना का एफ 0 ए 0 आर 0 4.0 है। चौथा, नीति बाध्य करती है कि अधिगृहीत भूमि एस 0 पी0 वी0 को थीम आधारित माल के निर्माण के एकमात्र उद्देश्य के लिए निर्वाधृति रूप में उपलब्ध कराई जाए और नीति के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो पट्टाधृति से निर्वाधृति में भूमि के परिवर्तन का प्रावधान करता हो।

11.1.1 उपर्युक्त के अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया है, चूंकि यह नीति भविष्यलक्षी प्रकृति की थी, इसलिए यह याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होगी क्योंकि पट्टाधृति भूमि का आवंटन और यहां तक की पहला आंशिक समापन प्रमाण पत्र, नीति जारी करने से बहुत पहले ही जारी किया गया था।

11.2. प्रतिवादी की ओर से यह भी दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता 31.01.2015 तथा 16.09.2016 के दो पत्रों/संचार पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि दोनों पत्र केवल संस्तुतिपूर्ण प्रकृति के थे, जहां पहले पत्र में एकमात्र अनुशंसा यह थी कि विषयगत माल को एक पर्यटन गंतव्य के रूप में मान्यता दी जाए और दूसरे पत्र में भी अनुशंसा अनिवार्य रूप से इस आशय की थी कि विषयगत माल को संशोधन नीति दिनांक 03.05.2016 के अंतर्गत थीम आधारित माल के रूप में अनुमोदित किया जाए। हालांकि भूमि को पट्टाधृति से निर्वाधृति में बदलने की कोई अनुशंसा नहीं दी गई थी और आवंटन पत्रों या पट्टा विलेख में इस तरह के किसी भी परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव द्वारा यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 को दिनांक 14.01.2016 को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए बताया गया कि पट्टा के अलावा यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 को आवंटित भूमि के हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11.3. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि भूखण्डों के आवंटन या हस्तांतरण के संबंध में यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 और राज्य के अन्य औद्योगिक विकास अधिकारियों की मौजूदा नीति पट्टे के आधार पर है। यह देखते हुए कि विषयगत क्षेत्र में

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 द्वारा लगभग 6000 भूमि के आवंटन के संबंध में पट्टाधृति का निर्वाधृति में परिवर्तन नहीं किया गया है, यदि याचिकाकर्ता को यह फायदा दिया जाता है तो अन्य पट्टेदार इसका दावा कर सकते हैं जो सरकार के लिए अत्यधिक प्रतिकूल होगा, साथ ही यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 के नियमों और विनियमों के विपरीत भी होगा।

11.4. जहां तक द्विपक्षीय उप-पट्टों की अनुमति देने के लिए याची की ओर से अन्य प्रस्तुतियों का संबंध है, प्रतिवादी यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 के विद्वान अधिवक्ता ने आवंटन पत्र दिनांकित 05.08.2006 के शर्त का उल्लेख किया है जिसमें खण्ड 10 शामिल करते हुए, याची के आवंटितों के संबंध में, पट्टेदार होने के लिए, यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 को पट्टादाता होने के लिए, विकासकर्ता को एक पुष्टकर्ता दल होने के लिए, विकासकर्ता के आवंटितों के साथ एक त्रिपक्षीय पट्टा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पट्टा विलेख दिनांकित 23.08.2006 और 30.03.2009 के खण्ड 13 में यह स्पष्ट किया गया है कि पट्टेदार को आवंटन के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संबंधित संपत्ति एक पट्टाधृति संपत्ति है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याची ने कभी भी यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 से त्रिपक्षीय पट्टा विलेखों के निष्पादन की मांग नहीं की, और याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल वाद, 2018 का सी0 एस 0 संख्या 257 है, प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध घोषणा और स्थाई निषेधा की मांग करता है जो कि उसे पट्टा विलेख दिनांक 23.08.2006 की धारा 3(e), (i) & (j) को लागू करने से रोकता है, विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है।

12. हमने विरोधी तर्कों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है।

13. जैसा कि यहां ऊपर देखा गया है, इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से उप-पट्टा विलेख के निष्पादन या त्रिपक्षीय उप-पट्टा विलेख के निष्पादन से संबंधित प्रश्नों के संबंध में कुछ दलीलें दी गयी हैं और प्रतिवादियों की ओर से इस तरह के तर्कों का खंडन/विरोध किया गया है। इन प्रश्नों के संबंध में हमने केवल विरोधी दलीलों पर ध्यान दिया है, लेकिन इस कारण से कि ये पहलू टी.सी. (सी) संख्या 82/2022 में मुख्य प्रार्थना का हिस्सा नहीं हैं और यहां तक कि अन्य मुकदमे भी लंबित रहते हैं, हम इसे केवल उचित स्तर पर उचित कार्यवाही के निर्धारण के लिए छोड़ देंगे।

14. वर्तमान प्रकरण के निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1, राज्य द्वारा तैयार की गई नीति दिनांक 06.11.2013, यथा संशोधित दिनांक 03.05.2016 के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता विषयगत भूमि को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

परिवर्तित कराने का हकदार है अथवा नहीं। मामले की समग्रता से जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट मत है कि इस प्रश्न का उत्तर एक से अधिक कारणों से केवल नकारात्मक ही हो सकता है।

15. तथ्यात्मक पहलुओं की समझ और विरोधी तर्कों से यह स्पष्ट होता है कि विषयगत भूमि को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित कराने के याचिकाकर्ता-कंपनी के अधिकार का पूरा मामला, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तैयार की गई नीति दिनांक 06.11.2013 और दिनांक 03.05.2016 को संशोधित नीति पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने यह मान लिया होगा कि उक्त नीति अपने संशोधन के साथ उसकी परियोजना और विषयगत भूमि पर लागू होती है। इस धारणा का कोई विधिक आधार नहीं है और याचिकाकर्ता का दावा खोखला और निराधार हो जाता है क्योंकि न तो दिनांक 06.11.2013 को तैयार की गई मूल नीति और न ही दिनांक 03.05.2016 को इसमें किया गया संशोधन याचिकाकर्ता की विषयगत भूमि या परियोजना पर लागू होता है।

15.1 पृष्ठभूमि के पहलुओं पर एक दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि यूपीएसआईडीसी द्वारा उक्त औद्योगिक भूखंड के आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद दिनांक 05.08.2006 को याचिकाकर्ता को विषयगत भूमि आवंटित की गई थी। आवंटन पत्र दिनांक 05.08.2006 के खंड 14(क) में साफ एवं स्पष्ट किया गया था कि भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर आवंटित की गई थी। इसके अलावा, आवंटन पत्र के खंड 10 (बी) में यह प्रावधान किया गया था कि निर्मित परिसर का त्रिपक्षीय पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा जिसमें डेवलपर का आवंटी पट्टेदार होगा; यूपीएसआईडीसी पट्टाकर्ता होगा; और डेवलपर (याचिकाकर्ता) एक पुष्टिकर्ता पक्ष होगा। आवंटित भूमि 37208 वर्ग मीटर के संबंध में पट्टा विलेख दिनांक 23.08.2006 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अनुबंध हैं कि पट्टाधारक (याचिकाकर्ता) पट्टेकर्ता (यूपीएसआईडीसी) की सहमति के बिना, पट्टे पर दिए गए परिसर या खड़े भवनों में अपना हित हस्तांतरित करना, किराए पर देना, त्यागना, गिरवी रखना या सौंपना नहीं करेगा [खंड 3 (जे)]। यह भी निर्धारित किया गया था कि आवंटी को यूपीएसआईडीसी के आवंटन के सामान्य नियमों और शर्तों का पालन करना होगा (खंड 13)। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पट्टा विलेख दिनांक 23.08.2006 में, त्रिपक्षीय पट्टा विलेख के संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन उक्त खंड 13 ने याचिकाकर्ता पर आवंटन की सभी सामान्य शर्तों को बाध्यकारी बना दिया। इसके अलावा, निकटस्थ भूखंड से सम्बन्धित अन्य पट्टा विलेख दिनांक 30.03.2009 में भी इस शर्त को खंड 3 (जे) में जोड़ा गया था। हम इस मामले में त्रिपक्षीय पट्टा विलेख से संबंधित प्रश्नों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आवंटन की शर्तों और

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

पट्टा विलेख की प्रसंविदाओं पर एक व्यापक नज़र डालने से यह स्पष्ट है कि भूमि याचिकाकर्ता को 90 साल के लीज के आधार पर आवंटित की गई थी और भूमि के आगे के उपयोग और उसके बाद निर्मित हिस्से को उन शर्तों और अनुबंधों का पालन करना था। यह भी स्पष्ट है कि पूर्वोक्त दो पट्टा विलेख, अर्थात् 40505 वर्ग मीटर की भूमि के सम्पूर्ण भाग का कब्जा याचिकाकर्ता को दिनांक 31.03.2009 और दिनांक 08.10.2009 को सौंप दिया गया था, उपरोक्त आवंटित भूमि पर निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा 179017.82 वर्ग मीटर के क्षेत्र पर निर्माण पूर्ण किया गया था, जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 07.05.2011 को आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इस समय तक, याचिकाकर्ता द्वारा जिस नीति का अवलंब लिया गया, उसके संबंध में कुछ भी मौजूद नहीं था।

15.2 प्रश्नगत नीति पहली बार दिनांक 06.11.2013 को अस्तित्व में आयी और इसे आवश्यक रूप से थीम पार्क/मनोरंजन पार्क स्थापित करके उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किया गया था। पूर्वोक्त नीति दिनांक 06.11.2013 में स्टाम्प शुल्क से छूट, राज्य में आयातित निर्माण सामग्री/सामग्री आदि पर कर से छूट सहित शर्तें एवं प्रोत्साहन निर्धारित किये गये थे, जो न्यूनतम 300 एकड़ क्षेत्र वाले थीम पार्क/मनोरंजन पार्कों और रुपये 500 करोड़ के न्यूनतम पूंजी निवेश लिए उपलब्ध थे। निःसंदेह, उक्त नीति के खंड 3 में प्रावधान किया गया था कि एक थीम पार्क/मनोरंजन पार्क निजी क्षेत्र, सार्वजनिक-निजी भागीदारी या किसी प्राधिकरण द्वारा विशेष उद्देश्य संस्था बनाकर स्थापित और संचालित किया जा सकता है और उस स्थिति में वांछित भूमि के मूल्यांकन, निजी निवेशकों के चयन और परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में सभी निर्णय संबंधित प्राधिकरण/सरकारी निकाय/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा अपने स्वयं के नियमों के तहत किया जाना था लेकिन हम नीति के इस अनुबंध का उस विषयगत भूमि, जो याचिकाकर्ता को पट्टे पर दी गई थी, के साथ-साथ याचिकाकर्ता की परियोजना, जिसे कभी भी किसी थीम पार्क या मनोरंजन पार्क के रूप में नहीं कहा जा सकता है, के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इस आलोक में, यूपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक द्वारा याचिकाकर्ता के मामले में इसके मल्टीप्लेक्स, होटल और व्यवसायिक निर्माण को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की संस्तुति करते हुए भेजा गया पत्र दिनांक 31.01.2015 निराधार है और इसके साथ संलग्न दस्तावेज जिसमें प्रश्नगत भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने सम्बन्धी मांग का उल्लेख है, भी तर्कहीन प्रतीत होती है। हम इस पत्र

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

दिनांक 31.01.2015 पर आगे थोड़ा और विस्तार से विचार करेंगे। इस समय यह देखना पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता की परियोजना इस नीति दिनांक 06.11.2013 के साथ सहसंबद्ध नहीं हो सकती है, जो कि थीम पार्क/मनोरंजन पार्क के लिए है और वह भी तब जब निजी निवेशक के चयन में सरकारी निकाय की भागीदारी या सरकार की अहम भूमिका के साथ ही भूमि की लागत के 20 प्रतिशत तक के निवेश के माध्यम से हिस्सेदारी हो।

15.3 जैसा कि देखा गया, प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 16.04.2015 को याचिकाकर्ता की परियोजना के संबंध में दूसरा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया। इस समय तक भी, प्रश्नगत नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

15.4 अब, कार्यालय मेमो दिनांक 03.05.2016 के माध्यम से प्रश्नगत नीति के संशोधन पर जाते हुए यह पाया गया कि, निश्चित रूप से, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीति को संशोधित किया गया था ताकि कुछ अन्य रियायतें प्रदान की जा सकें और थीम-आधारित मॉल को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था, लेकिन फिर, नीति का ऐसा विस्तार विशिष्ट और विशेष शर्तों के साथ आया। थीम आधारित-मॉल से संबंधित मामलों में अनुमति के लिए संस्तुतियां देने हेतु एक समिति बनाई गई थी। गौरतलब है कि मूल नीति के खण्ड 4 में इस तरह से संशोधन किया गया था कि थीम-आधारित मॉल के लिए राज्य सरकार के सार्वजनिक उद्यम/कंपनी की भागीदारी की सीमा भूमि की अधिकतम लागत के 20 प्रतिशत से परिवर्तित कर भूमि की लागत का न्यूनतम 20 प्रतिशत कर दिया गया; तथा यह प्रावधान किया गया था कि कार्यदायी संस्था नियमानुसार भूमि का अधिग्रहण कर एसपीवी को फ्री होल्ड प्रदान करेगी, जिसके लिए फ्री होल्ड शुल्क देय होगा। उक्त ऑफिस मेमो दिनांक 03.05.2016 में उल्लिखित ये शर्तें यह पूर्ण स्पष्ट करती हैं कि थीम-आधारित मॉल के संबंध में राज्य सरकार या उसके साधनों की भागीदारी न्यूनतम 20 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी; और राज्य सरकार के ऐसे साधन को कार्यकारी एजेंसी के रूप में भी संदर्भित किया गया था, जिसे इस उद्देश्य के लिए बनाई जाने वाली एसपीवी को फ्रीहोल्ड भूमि प्रदान करना था।

15.4.1. ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ने संबंधित भूमि पर एक माल विकसित किया है और संदर्भित संचार में दिए गए सुझावों के अनुसार, इसे आकर्षक बनाने के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन तथ्य यह है कि परियोजना को याचिकाकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया गया है। निजी निवेश और इसमें राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राज्य के किसी साधन की कोई भागीदारी नहीं है। यह स्थिति होने के नाते, याचिकाकर्ता का दिनांक

उद्घोषणा

*“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” ***

03.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन से लाभ प्राप्त करने का दावा विफल हो जाता है और धराशायी हो जाता है।

15.5. यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता की परियोजना के संबंध में राज्य सरकार या उसके किसी एजेंसी/उपकरण की भागीदारी के साथ कोई एस 0 पी 0 वी 0 का निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे में कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.05.2016 के लिए किस विशिष्ट एजेंसी को कार्यशील एजेंसी कहा जाए, यह एक अस्पष्ट सवाल बना हुआ है। यदि निर्वादधृति भूमि की मांग करने वाले याचिकाकर्ता की दलीलों पर सोंच विचार किया जाता है तो केवल यू 0 पी 0 एस 0 आई 0 डी 0 सी 0 को वर्तमान उद्देश्य के लिए "कार्यकारी एजेंसी" कहा जा सकता है, लेकिन इस परियोजना में यू 0 पी 0 एस 0 आई 0 डी 0 सी 0 की कोई भागीदारी नहीं है।

उपरोक्त के अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.08.2006 के आवंटन पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता के विशेष रूप से 90 वर्ष की अवधि के लिए विषयगत भूमि को पट्टे पर दिया गया था और फिर पट्टा विलेख 23.08.2006 और 30.03.2009 को निष्पादित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा विवादित भूमि के एक हिस्से पर निर्माण किया गया था, जहां आंशिक समापन प्रमाण पत्र 07.05.2011 को जारी किया गया था, और 16.04.2015 को दूसरा समापन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। रिकार्ड की इस स्थिति से कई महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। पहली बात तो यह है कि याचिकाकर्ता को भूमि पहले की पट्टे पर दी जा चुकी थी और याचिकाकर्ता भी इस उद्देश्य के लिए निष्पादित पट्टा विलेख के तहत पट्टेदार के रूप में धारण कर रहा है, तो ऐसा कोई कारण, औचित्य, तर्क या औचित्य प्रकट नहीं होता है कि इस तरह के पट्टे के अधिकार निर्वादधृति अधिकारों में परिवर्तित किया जाए। दूसरा, संशोधित नीति जिस पर याचिकाकर्ता को दूसरा समापन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही अस्तित्व में आया और याचिकाकर्ता के स्वयं के दावे के अनुसार, माल के परिचालन में लाया गया था। हम मूल नीति या इसके संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं ढूंढ़ पाए हैं कि इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा सके और मौजूदा कानूनी अधिकारों के साथ-साथ मौजूदा कानूनी दायित्वों की भी अवहेलना की जा सकती है।

15.6. किसी भी दृष्टिकोण से, यहां तक की वर्तमान याचिका की विषयवस्तु की तुलना में उपयुक्त खण्डों के प्रत्यक्ष निर्माण पर भी, यह संदेह से परे रहता है कि इसके संशोधन के साथ विचाराधीन नीति का विचाराधीन परियोजना के संबंध में किसी भी तरह से लागू नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के दावे को उचित रूप से खारिज कर दिया गया है।

उद्घोषणा

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।" ***

यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 के प्रबंध निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र दिनांकित 31.01.2015 के संबंध में याचिकाकर्ता को अपने मल्टीप्लेक्स, होटल और वाणिज्यिक निर्माण को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने की सिफारिश करते हुए, जैसा कि उपर देखा गया है, यह पूरी तरह से निराधार और अनुचित था। इसके साथ विभिन्न अनुदानों और छूटों के लिए याचिकाकर्ता की मांगों के साथ-साथ विषयगत भूमि को निर्वादधृति भूमि में परिवर्तित करने का दस्तावेज भी बिना किसी कानूनी आधार के था, जैसा कि देखा गया है कि उपयुक्त समय में, विचाराधीन नीति केवल थीम पार्कों, मनोरंजन पार्कों से संबंधित थी और यह तर्क भी देखना कठिन है कि उक्त प्रबंध निदेशक ने याचिकाकर्ता को राज्य मंत्रिमंडल के विचारार्थ अग्रेषित करने का विकल्प चुना। जो भी हो, उक्त पत्र दिनांक 31.01.2015 केवल अनुशंसात्मक प्रकृति का था, और यहां तक की सिफारिश केवल स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित करने और छूट देने की थी। यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 के प्रबंध निदेशक न तो भूमि को निर्वादधृति में परिवर्तित करने की सिफारिश कर सकते थे और न ही उन्होंने ऐसा किया। उक्त पत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

16. तथापि, याचिकाकर्ता की ओर से दिनांक 16.09.2016 के पत्र/संदेश पर अत्यधिक विश्वास किया गया है, जो याचिकाकर्ता को महानिदेशक पर्यटन से प्राप्त एक संचार था। याचिकाकर्ता ने इस पत्र को "अनुमोदन" के रूप में वर्णित किया है और उस आधार पर रिट याचिका में राहत दी है। प्रस्तुतियों के दौरान भी इस पत्र दिनांक 16.09.2016 के इस पत्र पर संतोषजनक भरोसा किया गया है और इसे "अनुमोदन/योग्यता" पत्र कहा गया है। जैसा कि रिकार्ड से पता चलता है, याचिकाकर्ता ने 12.12.2016, 30.05.2017 और 19.02.2018 को यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 के विभिन्न संचारों को संबोधित किया, जबकि यह दावा करते हुए कि प्रश्न में माल को पहले ही थीम आधारित माल घोषित कर दिया गया था। और याचिकाकर्ता-कंपनी हकदार है संबंधित भूमि को पट्टाभूमि से निर्वादधृति में परिवर्तित कराएं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने समिति की संरचना पर प्रकाश डाला है जिसने सिफारिश की थी और प्रस्तुत किया था कि जब पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और राज्य सरकार के आवास और नगर नियोजन विभाग के मुख्या सचिवों सहित उच्च स्तरीय अधिकारी इस समिति से सदस्य रहे हैं, इनकी सिफारिशें अनुमोदन/योग्यता के रूप में होती है, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के दावे और इस संबंध में किये गए निवेदन में अपनी-अपनी कमियां हैं।

उद्घोषणा

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।" ***

17.1. समिति की संरचना जो भी रही हो, वह केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय के लिए सिफारिश हो सकती थी। समिति में संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों की उपस्थिति मात्र से यह नहीं कहा जा सकता है कि इसकी सिफारिश ही एक बाध्यकारी निर्णय बन जाएगी। इसके अलावा, उक्त संचार दिनांक 16.09.2016 पर गौर करने पर यह स्पष्ट होता है कि यहां तक की सिफारिश केवल "थीम आधारित माल" के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए थी। इस संचार को करना बहुत दूर की बात है जैसे की समिति ने निर्वादधृति अधिकार देने की सिफारिश की थी। जैसा की देखा गया है कि थीम आधारित माल की स्थापना के उद्देश्य से मुफ्त भूमि प्रदान करने की आवश्यकताएं पूरी तरह से अलग थी और संशोधन मेमो दिनांक 03.05.2016 के तहत पूरी तरह से अलग अर्थ थे।

17.2 यह भी देखा गया है कि उक्त समिति की संरचना में संबंधित भूमि अर्थात् यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित एजेन्सी/उपकरण का कोई प्रतिनिधि नहीं था। विषयगत भूमि के संबंध में कोई सुझाव या सिफारिश और साथ ही पहले से निष्पादित पट्टा विलेख याचिकाकर्ता-कंपनी और यू0 पी0 एस 0 आई 0 डी0 सी0 के पक्ष को ध्यान में रखे बिना नहीं बनाया जा सकता था। उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2021 एवं 13.12.2021 को आदेश पारित करने के बाद डब्लू0 पी0(क्रि.) 2019 के 242, मामले की वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-4 द्वारा जांच की गई थी जहां याचिकाकर्ता-कंपनी के निदेशक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 19.01.2022 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था और उनके दिनांक 24.01.2022 के आक्षेपित आदेश को पारित करते समय 21.01.2022 को ई-मेल के माध्यम से भेजे गए प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा गया था।

18. यहां उपर जो चर्चा की गई है, उसके लिए हम संतुष्ट हैं कि विचाराधीन नीति को विषयगत भूमि के संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमें प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उठाये गए अन्य मुद्दों में आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसके आवंटन में निर्वादधृति अधिकार देने की कोई नीति नहीं है। वर्तमान उद्देश्य के लिए इतनी ही कहना पर्याप्त होगा की संबंधित भूमि के संबंध में निर्वादधृति अधिकारों के लिए याचिकाकर्ता का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

19. मामले की समग्र समझ में, हम संतुष्ट हैं कि विवादित आदेश दिनांक 24.01.2022, जहां तक यह प्रार्थना से संबंधित है कि विषयगत भूमि पर निर्वादधृति अधिकार प्रदान करने के लिए

उद्घोषणा

*"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।" ***

याचिकाकर्ता पीड़ित नहीं है। किसी भी दुर्बलता से और मूल कारण से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है कि विचाराधीन नीति को विषयगत भूमि से संबंध में लागू नहीं किया जा सकता है और, किसी भी मामले में, निर्वाधृति अधिकार प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना नहीं की जा सकती है। आवंटन की शर्तों और पट्टा-विलेखों के प्रसंविदाओं के विपरीत प्रदान किया गया। उपरोक्त में मद्देनजर और पूर्वगामी टिप्पणियों के अधीन, याचिकाकर्ता-कंपनी[उच्च न्यायालय में 2022 की रिट याचिका संख्या 3790] द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है; और पहली प्रार्थना CrI. M.P. No. 99514 of 2021 में W.P.(CrI.) No. 242 of 2019, विषयगत भूमि को पट्टाधृति से निर्वाधृति में परिवर्तित करने के निर्देशों के संबंध में भी खारिज की जाती है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय का पक्षों के बीच लंबित या उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों पर अन्यथा कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

20. दूसरे शब्दों में, यह निर्णय केवल याचिकाकर्ता-कंपनी की विषयगत भूमि को पट्टाधृति से निर्वाधृति में परिवर्तित करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने की सीमा तक प्रासंगिक होगा और इससे परे नहीं।

लागत के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

21. 2022 की T.C. (C) No. 82 of 2022 से संबंधित सभी लंबित आवेदन में तदनुसार निस्तारित किए जाते हैं।

.....

(न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी)

.....

(न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी)

नई दिल्ली;

17.03.2023

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।” **